

**مرسوم بقانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٠
بالتصديق على إتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار
بين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية العربية السورية**

نحن حمد بن عيسى آل خليفة
بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الأميري رقم (٤) لسنة ١٩٧٥،

وعلى إتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة دولة البحرين وحكومة
الجمهورية العربية السورية الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ ٢٢ جمادى الآخرة
١٤٢١ هـ الموافق ٢٠ سبتمبر ٢٠٠٠ م،

وبناءً على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

صُودق على إتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة دولة البحرين وحكومة
الجمهورية العربية السورية الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ ٢٢ جمادى الآخرة
١٤٢١ هـ الموافق ٢٠ سبتمبر ٢٠٠٠ م، والمرافقة لهذا القانون.

المادة الثانية

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.

أمير دولة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: ٢٠ رجب ١٤٢١ هـ

الموافق: ١٨ أكتوبر ٢٠٠٠ م

اتفاقية
بين
حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية العربية السورية
لتشجيع وحماية الاستثمارات

إن حكومة دولة البحرين ،
و حكومة الجمهورية العربية السورية ،

رغبة في خلق الظروف المشجعة للمزيد من التعاون الاقتصادي فيما بينهما وعلى وجه الخصوص تشجيع الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرون من إحدى الدولتين في الدولة الأخرى.

وإداراكاً منهما بأن التشجيع والحماية المتبادلة وفقاً للاتفاقيات العربية والدولية تخلق وضعاً مشجعاً لتنشيط المبادرات التجارية ويزيد من الرخاء في كلتا الدولتين .

وحرصاً منهما على دعم وتطوير المناخ الملائم للاستثمار والذي يمكن في ذلله أن تنتقل الموارد الاقتصادية والمالية فيما بينهما وبما يحقق التكامل الاقتصادي العربي.

فقد إتفقتا على ما يلي :

المادة الأولى
تعريف

لأغراض هذه الاتفاقية:

١- يقصد بتعبير (استثمار) مختلف الأموال المستثمرة من قبل الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين التابعين لإحدى الدولتين في الدولة الأخرى وفقاً لقوانين وأنظمة تشجيع الاستثمار النافذة في كل منهما ويشمل ذلك على سبيل المثال:

أ- الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمشاريع الاستثمارية المشملة بأحد قوانين الاستثمار المرعية في البلد المتعاقد المضيف، وكذلك الضمانات المتعلقة بها كالرهون العقارية وسندات الدين والامتيازات والرهون الأخرى.

ب- أسهم الشركات وسنداتها والأوراق المالية والحصص في ملكية الشركات المسموح تداولها وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية في البلدين.

ج- حقوق الملكية الصناعية والفكرية وتشمل الحقوق المتعلقة بالنشر وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والأسماء التجارية والتصاميم الصناعية

والأسرار التجارية وعمليات التصنيع التقني والمعرفة الحرفية والسمعة التجارية التي تقرها قوانين الطرفين المتعاقدين والمستخدم في مشروع استثمار مرخص وفق أحكام أحد قوانين الاستثمار المرعية لديهما.

٢- تعني كلمة (مستثمر):

أ. الأشخاص الطبيعيون من جنسية أحد الطرفين المتعاقدين بموجب قوانينه ويمارسون النشاط الاستثماري في إقليم الطرف المتعاقد الآخر وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة لديه.

ب. الأشخاص الاعتباريون (الكيانات والوحدات المعترف لها بهذه الشخصية وفق قوانين الطرف المتعاقد) بما فيها الشركات والمؤسسات العامة والخاصة والمشاركة الذين يمارسون النشاط الاستثماري في بلد الطرف المتعاقد الآخر.

٣- تعني كلمة (عوائد) المبالغ الصافية الناتجة عن الاستثمار وفقاً للقوانين النافذة في البلد المضيف بما فيها على وجه الخصوص وليس الحصر الأرباح وأرباح الأسهم.

٤- تعني كلمة (إقليم) :

أ. بالنسبة لدولة البحرين :

يقصد بتعبير البحرين (دولة البحرين) بمعناها الجغرافي . وهي تعني أرض دولة البحرين شاملة جزرها والبحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة ، وأي منطقة بحرية واقعة فيما وراء البحار الإقليمية التابعة لدولة البحرين حيث تكون هذه المنطقة أو من المحتمل أن تصبح في المستقبل مصنفة بموجب القانون الوطني لدولة البحرين ووفقاً للقانون الدولي بمثابة منطقة يحق لدولة البحرين ممارسة حقوقها فيما يتعلق بقاع بحارها وتحت سطح تربتها ومواردها الطبيعية.

ب. بالنسبة للجمهورية العربية السورية :

يقصد بتعبير سورية (الجمهورية العربية السورية) بمعناها الجغرافي . وهي تعني أرض الجمهورية العربية السورية ، بما في ذلك البحر الإقليمي والبر القاري وباطن الأرض تحتها والفضاء الجوي فوقها وجميع المناطق الأخرى الواقعة خارج المياه الإقليمية السورية حيث تمارس عليها سورية حق السيادة طبقاً للحقوق الدولية ولتشريعها الوطني لغايات إستخراج واستثمار الموارد الطبيعية والحيوية والمنجمية وكافة الحقوق الأخرى التي تتواجد في المياه والأرض وتحت قاع البحر.

المادة الثانية

تشجيع وحماية الاستثمارات

١- يشجع كل من الطرفين المتعاقدين وبهية ظروفًا مواتية للمستثمرين من الطرف المتعاقد الآخر لاستثمار رؤوس الأموال في إقليمه ويقبل مثل هذه الاستثمارات وفق قوانينه وأنظمتها وسياساته الوطنية.

٢- يقدم كل من الطرفين المتعاقدين التسهيلات والتصاريج اللازمة للدخول والخروج والإقامة والعمل للمستثمر ، ولمن تتصل أعمالهم اتصالاً دائماً أو مؤقتاً بالاستثمار من خبراء وإداريين وفنيين وعمال وفقاً للتشريعات والقوانين المعمول بها في البلد المضيف.

٣- يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بمنح معاملة عادلة ومنصفة لاستثمارات المستثمرين من الطرف المتعاقد الآخر ، كما يلتزم بالآلا تكون إدارة أو صيانة أو استخدام أو تحويل أو التمتع أو التنازل عن الاستثمار الذي يقوم به المستثمرون التابعون للطرف المتعاقد الآخر في إقليمه وكذلك الشركات والمشاريع التي تمت فيها هذه الاستثمارات خاضعة لأية إجراءات خاصة أو غير مبررة قانوناً .

٤- تتمتع الاستثمارات وعائداؤها التي يوظفها أحد الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين في بلد الطرف المتعاقد الآخر بالتسهيلات والحوافز وأشكال التشجيع الأخرى بما فيها الإعفاءات من الضرائب والرسوم المنصوص عليها في قوانين وأنظمة الاستثمار المرعية في البلد المضيف للاستثمار . ويحدد صك الترخيص لكل من هذه الاستثمارات قانون الاستثمار الذي يطبق عليها وفقاً لطبيعة المشروع وتكوينه.

٥- تستفيد هذه الاستثمارات وعائداؤها من المزايا المقررة بموجب الاتفاقيات العربية الجماعية المتعلقة بالاستثمار والتي يكون كل من الطرفين المتعاقدين طرفاً فيها ومصادقاً عليها أصولاً.

المادة الثالثة التأميم ونزع الملكية

لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين إلحاق الضرر بالاستثمارات العائدة للطرف الآخر وبإدارة تلك الاستثمارات أو استمرارها أو تجديدها أو بيعها أو تصفيتها من خلال إجراءات مخالفة للقوانين والأنظمة المرعية ، وذلك وفقاً لما يلي:

١- لا يجوز بصورة مباشرة أو غير مباشرة تأميم أو نزع ملكية أو تجميد استثمارات أي من الطرفين المتعاقدين في أراضي الطرف المتعاقد الآخر أو استثمارات أي من أشخاصهما الطبيعيين أو الاعتباريين كما لا يجوز إخضاع هذه الاستثمارات لإجراءات لها نفس آثار التأميم أو نزع الملكية أو الحد من التصرف في ملكية الاستثمارات وعائداؤها إلا إذا كان ذلك لنفع عام وفي سبيل المصلحة العامة لهذا البلد مقابل تعويض فوري وعادل وذلك على أسس غير تمييزية ووفقاً للقوانين النافذة ويسمح بإعادة تحويله وفقاً للمادة الخامسة من هذه الاتفاقية.

٢- مع مراعاة أحكام المادة السادسة من هذه الاتفاقية ، يكون للمستثمر حق الاعتراض على أي من هذه الإجراءات وله في سبيل ذلك الحق في اتباع مختلف الإجراءات القانونية والقضائية النافذة في البلد المضيف.

٣- يتم احتساب التعويض على أساس القيمة السوقية العادلة للاستثمار ، قبل إعلان قرار نزع الملكية مباشرة أو بمجرد الإعلان عن نزع الملكية للجمهور ، وتحدد هذه القيمة وفقا لمبادئ تحديد القيمة السوقية المتعارف عليها ، وفي حال عدم إمكان تحديد القيمة السوقية يتم تحديد قيمة التعويض وفقا للمبادئ العادلة مع الأخذ في الاعتبار رأس المال المستثمر وإهلاك رأس المال واسم الشهرة وغيرها من الأمور المماثلة.

المادة الرابعة

التعويضات

يعامل المستثمرون التابعون لأي من الطرفين المتعاقدين ممن تلحق باستثماراتهم خسائر في أراضي الطرف المتعاقد الآخر ، بسبب نشوب حرب أو نزاع مسلح أو ثورة أو حالة طوارئ أهلية أو عصيان مدني ، معاملة لا تقل عن تلك المعاملة التي يمنحها الطرف المتعاقد الآخر للمستثمرين من رعاياه فيما يتعلق باسترداد أموالهم أو التعويض عن الأضرار أو التعويضات الأخرى ، كما ويسمح لهم بتحويلها إلى الخارج وفقا للمادة الخامسة من هذه الاتفاقية .

المادة الخامسة

إعادة تحويل رأس المال والعائدات

يسمح كل من الطرفين المتعاقدين بإعادة تحويل رأس المال المحول وعائداته المستثمرة أصولا في أراضي إلى الخارج بنفس العملة التي ورد بها أصلا أو بأية عملة قابلة للتحويل بحرية ودون تأخير وفق قوانين وأنظمة الاستثمار النافذة لديه ويشمل ذلك على سبيل المثال :

١- رأس المال المستثمر بما فيه العوائد المعاد استثمارها لغرض التطوير والتوسع والمرخص بها أصولا من الجهات المختصة في البلد المضيف.

٢- الأرباح أو حصص أرباح الأسهم والفوائد أو العائدات الأخرى المستحقة عن أي استثمار يقوم به مستثمر في البلد المتعاقد الآخر وفق قوانين الاستثمار النافذة فيه.

٣- الأموال الناتجة عن التصفية الكلية أو الجزئية لأي استثمار يقوم به مستثمرون من البلد المتعاقد الآخر وفق الأصول المحددة في قوانين تشجيع الاستثمار المرعية في البلدين المتعاقدين.

- ٤- سداد أقساط القروض وفوائدها التي يحصل عليها من الخارج بمعرفة البلد المضيف للاستثمار بالعملة الأجنبية بغرض تمويل الاستثمار أو التوسع فيه.
- ٥- التعويضات المذكورة في المادتين (٣ و ٤) من هذه الاتفاقية والمدفوعات المتحصلة عن منازعات مرتبطة بالمشروع.

المادة السادسة

تسوية منازعات الاستثمار بين المستثمر والدولة المضيفة

تتم تسوية الخلافات المتعلقة بمختلف أوجه الاستثمارات والأنشطة المتصلة بها والعائدة لأحد الطرفين المتعاقدين أو رعاياهما عن طريق التوفيق أو التحكيم أو اللجوء إلى محكمة الاستثمار العربية ، وذلك وفق أحكام الفصل السادس من الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية وملحقها التي وافق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي بقراره رقم ٨٤١/ تاريخ ١٠/٩/١٩٨٠ . المتخذ في دورته التاسعة والعشرين المنعقدة في تونس.

وللمستثمر الحق في اللجوء إلى القضاء المحلي في الحالات التالية:

- ١- عدم اتفاق الطرفين على اللجوء إلى التوفيق.
- ٢- عدم تمكن الموفق من اصدار تقريره في المدة المحددة.
- ٣- عدم اتفاق الطرفين على قبول الحلول المقترحة في تقرير الموفق.
- ٤- عدم اتفاق الطرفين على اللجوء إلى التحكيم.
- ٥- عدم صدور قرار هيئة التحكيم لأي سبب من الأسباب.

المادة السابعة

تسوية المنازعات بين الطرفين المتعاقدين

- يتم تسوية أي خلاف بين الطرفين المتعاقدين حول تفسير نصوص هذه الاتفاقية بالتشاور بين ممثلي الطرفين المتعاقدين ، أما إذا كان الخلاف ناشئا عن تطبيق هذه الاتفاقية فيمكن - إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق ودي بينهما خلال اثني عشر شهرا بعد بدء الخلاف بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين - اللجوء إلى هيئة تحكيم من ثلاثة أعضاء.

- وعلى كل طرف متعاقد أن يعين محكما واحدا ويجب على هذين المحكمين أن يعينا رئيسا للهيئة التحكيمية يكون مواطنا من بلد ثالث .

- إذا لم يعين أحد الطرفين المتعاقدين محكما ولم يراع دعوة الطرف المتعاقد الآخر لإجراء ذلك التعيين خلال شهرين وجب تعيين ذلك المحكم بناء على طلب ذلك الطرف المتعاقد من جانب أمين عام جامعة الدول العربية.

- إذا تعذر على كلا المحكمين التوصل إلى اتفاق حول اختيار رئيس الهيئة التحكيمية خلال شهرين بعد تعيينهما وجب تعيين ذلك الرئيس من بلد ثالث بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين من جانب أمين عام جامعة الدول العربية.

- مع مراعاة الأحكام الأخرى التي اتفق عليها الطرفان المتعاقدان ، تقرر الهيئة التحكيمية إجراءاتها القانونية.

- يتحمل كل طرف متعاقد نفقات المحكم الذي عينه ونفقات تمثيله في الجلسات التحكيمية ويشارك الطرفان المتعاقدان في تحمل نفقات رئيس الهيئة التحكيمية والنفقات المتبقية بالتساوي.

- تكون قرارات الهيئة التحكيمية نهائية وملزمة لكل طرف متعاقد.

المادة الثامنة

مجال تطبيق الاتفاقية

١- تسري أحكام هذه الاتفاقية على الاستثمارات والأنشطة المرتبطة بها العائدة لدولة البحرين أو لأحد رعاياها ، والموافق في الجمهورية العربية السورية على تشميلها بأحد أحكام قوانين الاستثمار المرعية ولاسيما قانون الاستثمار رقم ١٠/ عام ١٩٩٠ أو القرار رقم ١٨٦/ لعام ١٩٨٥ وذلك بعد نفاذ هذه الاتفاقية.

٢- كما تسري أحكام هذه الاتفاقية على الاستثمارات والأنشطة المرتبطة بها والعائدة للجمهورية العربية السورية أو لأحد رعاياها ، التي تنفذ في دولة البحرين وفق أحكام القوانين والأنظمة المرعية لديها.

المادة التاسعة

الحلول

١- إذا كان الاستثمار المرخص أصولاً لمستثمر من أحد الطرفين المتعاقدين مؤمناً عليه ضد المخاطر غير التجارية بموجب نظام محدث بقانون وبموافقة الطرف المتعاقد الآخر ، فإن أي حلول للضامن ينجم عن شروط اتفاق الضمان ، يجب أن يعترف به من قبل الطرف المتعاقد الآخر.

٢- لن يكون الضامن مخولاً بممارسة أية حقوق أخرى غير تلك التي يكون المستثمر مخولاً بممارستها.

٣- ان الخلاف بين طرف متعاقد ومثل هذا الضامن يتم تسويته بموجب أحكام المادة ٦/ من هذه الاتفاقية .

المادة العاشرة

تطبيق قواعد أخرى والتزامات خاصة

يجوز للاستثمارات التي تحكمها هذه الاتفاقية أن تستفيد من الأحكام والمزايا الأفضل المنصوص عليها في اتفاقيات أخرى تكون الدولتين طرفا فيها أو تلك المنصوص عليها في القانون المحلي الساري في الدولة المضيفة .

المادة الحادية عشرة

لجنة متابعة الاتفاقية

تتولى اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة الحادية عشر من أحكام اتفاق التعاون الاقتصادي والتجاري المعقود بين البلدين عام ١٩٩٤ متابعة تنفيذ هذه الاتفاقية ومعالجة الصعوبات التي تعترض تنفيذه وبحث الوسائل والسبل التي تؤدي إلى تشجيع الاستثمارات ودراسة المقترحات التي تحال إليها من الجهات المعنية في البلدين والقيام بدور توافقي للخلافات المتعلقة بالنشاط الاستثماري والعمل على حلها وديا.

المادة الثانية عشرة

الدخول في حيز التنفيذ

تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول بعد /٣٠/ يوما من تاريخ آخر الإشعارين باستكمال إجراءات المصادقة عليها من قبل الطرفين المتعاقدين .

المادة الثالثة عشرة

المدة وال انتهاء

تسري هذه الاتفاقية لمدة عشر سنوات ، تجدد بعدها تلقائيا لمدة مماثلة ما لم يقر أحد الطرفين المتعاقدين بإخطار الطرف المتعاقد الآخر كتابة برغبته بإنهائها قبل سنة واحدة من تاريخ أنتهاء سرياتها ، وتبقى الاستثمارات المنجزة قبل تاريخ إنهائها خاضعة لها لمدة عشر سنوات من تاريخ هذا الإنهاء .

حررت هذه الاتفاقية بالمنامة بتاريخ ٢٢ من شهر جمادى الآخرة ١٤٢١ هجرية ، الموافق ليوم الأربعاء ٢٠ من شهر أيلول (سبتمبر) عام ٢٠٠٠ ميلادية .

من نسختين أصليتين باللغة العربية لكل منهما ذات الحجية.

عن حكومة الجمهورية العربية السورية
الدكتور محمد العمادي
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية

عن حكومة دولة البحرين
عبدالله حسن سيف
وزير المالية والاقتصاد الوطني